



भारत का राजपत्र
The Gazette of India
இந்திய அரசிதழ்

असाधारण

EXTRAORDINARY

சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्रधिकार प्रांकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, सोमवार, 14 दिसम्बर, 1998/1920 सका

New Delhi, Monday, 14th December 1998/1920 Saga

புது தில்லி, 1998, டிசம்பர் 14ஆம் நாள் திங்கட்கிழமை/1920 சக

The translation in Tamil of the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 (16 of 1955) is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the Authoritative Texts there of in Tamil under clause (a) of section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

மருந்து மற்றும் ஒப்பனைப் பொருள்கள் (ஆயத்தீர்வைகள்) சட்டம், 1955 (16/1955) இன் தமிழ்மொழிபெயர்ப்பு குடியரசுத்தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன்மூலம் வெளியிடப்படுகின்றது. அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973) இன் பிரிவு 2இன் கூறு (அ)வின் படி இவையே தமிழில் அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்களாகக்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

[Price Rs. 9.00]

மருந்து மற்றும் ஒப்பனைப் பொருள்கள் (ஆயத்தீர்வைகள்) சட்டம், 1955

(சட்ட எண் 16/1955)

[1955. ஏப்ரல் 27]

சாராவி, அபிணி, இந்தியக் கஞ்சா அல்லது பிற மயக்க மருந்துப் பொருள் அல்லது மயக்க மருந்துகள் அடங்கியுள்ள, மருத்துவ மற்றும் ஒப்பனைப் பொருள்கள் மீது ஆயத்தீர்வைகளை விதித்து, வசூலிப்பதற்கு வகைசெய்வதற்கான ஒரு சட்டம்.

இந்தியக் குடியரசின் ஆறாவது ஆண்டில் தாடாளமன்றத்தால் பின்வருமாறு சட்டமியற்றப்படுவதாகுக :—

முன்னுரை

1. (1) இந்தச் சட்டம், மருந்து மற்றும் ஒப்பனைப் பொருள்கள் (ஆயத் தீர்வைகள்) சட்டம், 1955 என்று வழங்கப்படும்.

குடிநீர்வகை, ஆயத்துகை மற்றும் தொட்கை.

(2) இது, இந்தியா முழுவதையும் அளவிடும் நிற்கும்.

(3) இது, மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாகக் குறித்திடலாகும் தேதியன்று செல்லாற்றல் பெறும்.

2. இந்தச் சட்டத்தில் தறுவாயின் தேவை வேறானாலன்றி,—

பொருள்களை மறைகள்.

(அ) “சாராவி” என்பது, C, H_5, OH என்ற வேதியியல் கூட்டுக் கலவையைக் கொண்டுள்ள வீரியம் மற்றும் தூய்மை எதனையும் உடைய சதைல் சாராவி என்று பொருள்படும்;

(அஅ) “கோகோச் செடியிலிருந்து பெறும் வழிப்பொருள்” என்பது—

(i) பக்குவமுறாத கோகெயின், அதாவது, கோகெயின் தடாரிப்பதற்காக நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ பயன்படுத்தப்படும் கோகெயின் இலையின் சாறு எதுவும்,

(ii) எக்கோனைன், அதாவது C_9, H_{15}, NO_3, H_2O என்ற வேதியியல் விதிமுறையைக் கொண்டுள்ள லாவோ எக்கோனைன் மற்றும் லாவோ எக்கோனைனிலிருந்து பெறப்படும் அனைத்து வழிப்பொருள்களும், மற்றும்

(iii) கோகெயின், அதாவது C_1, H_2, NO_4 என்ற வேதியியல் விதிமுறையைக் கொண்டுள்ள மெதல் — பென்சோயில்-லாவோ-எக்கோனைன் மற்றும் அதனுடைய உப்புகளும்,

என்று பொருள்படும்;

(அஆ) “கோகோச் செடி இலை” என்பது,—

(i) கோகோச் செடி எதனின் இலை மற்றும் இளங்குச்சி அதாவது எரித் ரோக்ஸைலோகோகோ (Lamk) மற்றும் எரித்ரோக்ஸைலோன் (Erythroxyton), நோவோகிராநாடென்ஸ் (Hiern) மற்றும் அவற்றின் வகைகள் மற்றும் இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, கோகோச் செடிகளாக விளம்புகை செய்யலாகும் இந்த இனத்தின் வேறு பிற வகையினி பிரிவு, மற்றும்

(ii) காடிகாரப் பொருள்களுடனோ, இல்லாமலோ அவற்றின் கலவை,

என்று பொருள்படும்;

(ஆ) “வசூலிக்கும் அரசாங்கம்” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி விதிக்கப் பட்ட தீர்வைகளை வசூலிப்பதற்கு உரிமை கொண்ட மைய அரசாங்கம் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, மாநில அரசாங்கம், என்று பொருள்படும்;

(ஆஆ) “அபிணி வழிப்பொருள்” என்பது,—

(i) அபிணி மருந்து, அதாவது மருந்தாகப் பயன்படுத்துவதற்காக அது ஏற்றுக் கொள்ளப்படுவதற்குத் தேவையான வழிமுறை செய்யப்பட்டுள்ள அபிணி,

- (ii) தயாரிக்கப்பட்ட அபினி, அதாவது அம்னியை புகைப்பதற்கு ஏற்றதாக மாற்றுவதற்கு வடிவமைக்கப்பட்ட தொடர் செயல்முறை எதன் வாயிலாகவும் பெறப்பட்ட அபினியின் உற்பத்தி எதுவும் மற்றும் அபினி புகைக்கப்பட்ட பின்பு எஞ்சியிருக்கும் கனிம்பு அல்லது பிற எஞ்சிய பொருள்;
- (iii) அபினிச் சத்து, அதாவது C_{17} , H_{19} , NO_3 , என்ற வேதியியல் விதிமுறையைக் கொண்டுள்ள அபினியின் முதன்மையான மூலப் பொருள் மற்றும் அதனுடைய உப்புக்கள் மற்றும் அதனுடைய வழிப்பொருள்கள் என்று பொருள்படும்;
- (இ) “தீர்வை விதிக்கத்தக்க சரக்குகள்” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி விதிக்கப்பட்ட ஆயத்தீர்வைகளுக்கு உட்பட்டிருப்பதாக இணைப்புப்பட்டியலில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள மருந்து மற்றும் ஒப்பனைப் பொருள்கள் என்று பொருள்படும்;
- (ஈ) “ஆயத்துறை அலுவலர்” என்பது, மாநிலம் எதிலுமுள்ள ஆயத் துறையின் அலுவலர் ஒருவர் என்று பொருள்படும்; மற்றும் இந்தச் சட்டத்தின்படி ஆயத்துறை அலுவலர் ஒருவரின் அதிகாரங்கள் அனைத்தையும் அல்லது அவற்றுள் எதனையும் செலுத்துவதற்கு வசூலிக்கும் அரசாங்கத்தால் அதிகாரமளிக்கப்பட்டிருக்கிற நபர் எவரையும் உள்ளடக்கும்;

(உ) “இந்தியக் கஞ்சா” என்பது,—

- (i) பங்கு, சித்தி அல்லது கஞ்சா என்று எல்லாப் படிவங்களிலும் வழங்கப் பட்டவை உள்ளடங்கலாக இந்தியக் கஞ்சாச் செடியின் (கேனபிஸ்-சட்டைவாஏல்) (*Cannabis Sativa L*) இலைகள் சிறிய தண்டுகள் மற்றும் பூக்களோ பழங்களோ இருக்கும் மேல் பகுதி,
- (ii) சரஸ், அதாவது சிப்பம் கட்டுவதற்கும் ஏற்றியனுப்புவதற்கும் தேவையானவை அல்லாத பிற செய்முறைகள் எவற்றிற்கும் உட்படுத்தப்பட்டிராத இந்தியக் கஞ்சா செடியிலிருந்து பெறப்பட்ட பிசின்,
- (iii) இந்தியக் கஞ்சாவின் மேற்சொன்ன படிவங்கள் எதிலும் அல்லது அதிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட பானம் எதிலும் காடிகாரப் பொருளுடனோ, இல்லாமலோ ஆன கலவை எதுவும்,
- (iv) இந்தியக் கஞ்சாவின் மேற்சொன்ன படிவங்கள் எதிலுமான வடிப்பு அல்லது கரைசல் எதுவும்

என்று பொருள்படும்;

- (ஊ) “உற்பத்தி” என்பது, தீர்வை விதிக்கத்தக்க சரக்குகள் எவற்றின் உற்பத்தியும் முடிவடைவதற்கு சார்வுறுவான அல்லது துணையான செய்முறை எதனையும் உள்ளடக்கும்;
- (எ) “மருந்துப் பொருள்” என்பது, மனிதர்களின் அல்லது மிருகங்களின், உள் அல்லது வெளிப்பயன்பாட்டிற்காகத் தயாரிக்கப்பட்டு நோய் தீர்க்கக்கூடியதாக அல்லது செய்முறை மருந்தாக இருக்கிற மருந்துச் சரக்குகள் அனைத்தையும், நோயைக் குணப்படுத்துதல், குறைத்தல், அல்லது தடுத்தல் ஆகியவற்றிற்காக அல்லது ஆகியவற்றில் பயன் படுத்துவதற்காகக் கருதப்பட்ட பொருட்கள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கும்;
- (ஏ) “மயக்க மருந்துப்பொருள்” அல்லது “மயக்க மருந்துகள்” என்பது, கோகோ இலை அல்லது மருந்துச் செடியிலிருந்து தோன்றிய அல்லது அபினி அல்லது அபினியிலிருந்து தோன்றிய அல்லது இந்தியக் கஞ்சாப்பொருள் மற்றும் மனிதர்களின் நோய் குறித் தொகுதியைச் சார்ந்துள்ள சகிப்புத்தன்மை மற்றும் மீட்புப் பெறுதலை விளைவிக்கவோ தோற்றுவிக்கவோ தக்கதான பிற பொருள் எதனையும், மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, மயக்க மருந்துச்சரக்கு அல்லது மயக்கமருந்துகள் என விளம்புகை செய்யலாகும் ஒன்றினையும் உள்ளடக்கும்;

(ஐ) "அபினி" என்பது—

(1) கசகசுரின் விதைபுறைகள் (Papaver Somni ferum L) என்று பொருள்படும். அவை மூலவடிவத்தில் இருந்தாலும், வெட்டப் பட்டோ, நசுக்கப்பட்டோ, துகளாக்கப்பட்டோ இருந்தாலும் சரி; மற்றும் அவற்றிலிருந்து சாறு எடுக்கப்பட்டு இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் சரி;

(2) சிப்பம் கட்டுவதற்கும், ஏற்றியனுப்புவதற்கும் தேவையானவை அல்லாத பிற செய்முறைகள் எவற்றிற்கும் உட்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் அத்தகைய விதைபுறைகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதுமான தன்னியல்பாக உறைந்துபோன சாறு என்று பொருள்படும்; மற்றும்

(3) காகாடி காரப்பொருள்களுடனோ, இல்லாமலோ அபினியின் மேற்சொன்ன படிவங்கள் எவற்றையுமுடைய கலவை என்று பொருள்படும்;

மற்றும் அபினியின் வழிப்பொருள் எதனையும் உள்வாங்கும்;

(ஒ) "வகுத்துரைக்கப்பட்ட" என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகளால் வகுத்துரைக்கப்பட்ட என்று பொருள்படும்;

(ஈ) "ஒப்பணப் பொருள்" என்பது, மனித உடம்புக்கான ஒப்பணையில் அல்லது எந்த விவரிப்பையும் கொண்டுள்ள நறுமணமுட்டுவதில் பயன்படுத்தக் கருதப்பட்ட தயாரிப்பு எதுவும் அல்லது இயல்பற்ற, தோல், முடி அல்லது பற்களைச் சுத்தப்படுத்த, மேம்படுத்த அல்லது மாற்றக் கருதப்பட்ட பொருள் எதுவும் என்று பொருள்படும்; மற்றும் நூற்றம் போக்கிகளையும், நறுமணப் பொருட்களையும் உள்ளடக்கும்.

தீர்வைகளை விதித்தலும் வசூலித்தலும்

3. (1) இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட தீர்வை விதிக்கத்தக்க சரக்குகள் அனைத்தின் பேரிலும், இணைப்புப் பட்டியலில் குறித்துரைக்கப்பட்ட விதிகளில் ஆயத்தீர்வைகள் விதிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

குறித்தசில
சரக்குகளின்
மீது
விதிக்கப்பட்டு
வசூலிக்கப்பட
வேண்டிய
ஆயத்
தீர்வைகள்.

(2) மேற்சொன்ன தீர்வைகள்,—

(அ) எந்த மாநிலத்தில், தீர்வை செலுத்தும்வரை சரக்குகள் வைக்கப் பட்டிருக்கும் பண்டகசாலையிலிருந்து உள்நாட்டு நுகர்வுக்காக விடுவிக்கப்படுகின்றனவோ, அந்த மாநிலத்தில், அது உற்பத்தி செய்யும் மாநிலமாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், அத்தீர்வை விதிக்கத்தக்க சரக்குகள் தடைக்கட்டு நிலையில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறவிடத்து;

(ஆ) தீர்வை விதிக்கத்தக்க சரக்குகள் எந்த மாநிலத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றனவோ அந்த மாநிலத்தில் அந்த சரக்குகள் தடைக்கட்டு நிலையில் உற்பத்தி செய்யப்படாதவிடத்து

விதிக்கத்தக்கதாகும்.

(3) மேற்சொன்ன தீர்வைகள், இந்தச் சட்டத்தில் அடங்கியுள்ள பிற வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, வகுத்துரைக்கப்படலாகும் முறையில் வசூலிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

விளக்கம்.—தீர்வை விதிக்கத்தக்க சரக்குகளின் உற்பத்தியில் ஆக்கக் கூறாகப் பயன்படுத்தப்படும் சாராவி, அபினி, இந்தியக் கஞ்சா அல்லது பிற மயக்க மருந்துப் பொருள் அல்லது மயக்கமருந்துகள் தொடர்பாக, அப்போதைக்குச் செல்லாற்றவி லுள்ள சட்டம் எதன்படியும் விதிக்கத்தக்க ஆயத்தீர்வை எதையும் செலுத்தாமல் உற்பத்தி செய்வதற்கு, அனுமதிக்கப்படுமாயின், இந்த பிரிவின் பொருளின்படி தடைக்கட்டு நிலையில் அவை உற்பத்தி செய்யப்பட்டதாகச் சொல்லப்படும்.

தீர்வை
விதிக்கத்தக்க
சரக்குகளின்
உற்பத்திக்காக
வழங்கப்பட்ட
சாராவி
முதலியவற்றின்
மீதான
தீர்வைக்கு
மேலாக
வசூலித்த
தற்குக் கழிவு
வழங்குதல்.

அரசாங்கத்
திற்குக்
கொடுபட
வேண்டிய
தொகைகளை
வசூலித்தல்.

குறித்தசில
செயற்பாடுகள்
உரிமங்களுக்கு
உட்பட்டதா
யிருத்தல்.

4. சாராவி, அபினி, இத்தியக் கஞ்சா அல்லது பிற மயக்கமருந்துச்சரக்கு அல்லது மயக்கமருந்து, வசூலிக்கும் அரசாங்கத்தின் அதிகாரத்தின்படியாகவோ, அதனடியாகவோ தீர்வை விதிக்கத்தக்க சரக்குகள் எவற்றின் உற்பத்தியாளருக்கும் அந்தச் சரக்குகளின் ஓர் ஆக்கக்கூறுகப் பயன்படுத்துவதற்காக வழங்கப்பட்டிருக்கிற விடத்து, மற்றும் அவ்வாறு வழங்கப்பட்ட சரக்குகளின்மீதான ஆயத்தீர்வையானது அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள சட்டம் எதன்படியும் அந்த அரசாங்கத்தால், ஏற்கனவே வசூலிக்கப்பட்டிருக்கிறவிடத்து, வசூலிக்கும் அரசாங்கமானது, இதற்கென தனக்குச் செய்யப்பட்டிருக்கிற விண்ணப்பத்தின்பேரில், இந்தச் சட்டத்தின்படி விதிக்கத்தக்க ஆயத்தீர்வையைப் பொறுத்து, இந்தச் சட்டத்தின்படி விதிக்கத்தக்க தீர்வைக்கும் மேலாக வசூலிக்கப்பட்ட மிகைத் தீர்வை, ஏதேனுமிருப்பின், அதனை அந்த உற்பத்தியாளருக்குக் கழிவாக வழங்குதல் வேண்டும்.

5. இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள் அல்லது அதன்படி வசூலிக்கப்பட்ட விதிகள் எவற்றின்படியும் வசூலிக்கும் அரசாங்கத்திற்குச் செலுத்தத்தக்க ஆயத் தீர்வை மற்றும் எந்த வகையினதுமான பிற தொகைகள் எவை பொறுத்தும், அந்தத் தீர்வையை வசூலிப்பதற்கு அல்லது அந்தத் தொகைகளைச் செலுத்தும்படிக் கோருவதற்கு, மேற்சொன்ன விதிகளால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆயத்துறை அலுவலர், அவ்வாறு செலுத்தத்தக்க தொகையை, எவ்வொருவரிடமிருந்து அந்தத் தொகைகள் வசூலிக்கத்தக்கதாக அல்லது கொடுபடவேண்டியதாக இருக்கலாகுமோ, அவருக்குக் கொடுபடவேண்டியதும், அந்த அலுவலருடைய உடைமையில் அல்லது அவருடைய மேலாண்மையில் அல்லது கட்டாளுகையில் இருக்கிறதான பணம் எதிலிருந்தும் பிடித்தம் செய்யலாம்; அல்லது அவருக்குச் சொந்தமான தீர்வை விதிக்கத்தக்க சரக்குகளைப் பற்றுக்கையெடுத்து விற்பதன்மூலம் அந்தத் தொகையை வசூலிக்கலாம்; மற்றும் செலுத்தத்தக்க தொகை அவ்வாறு வசூலிக்கப்படாவிட்டால், அந்தத் தொகையைச் செலுத்துவதற்குக் கடப்பாடுடையவரிடமிருந்து கொடுபடவேண்டிய தொகையைக் குறித்துரைக்கிறதும், தம்மால் கையொப்பமிடப்பட்டதுமான சான்றிதழ் ஒன்றைத் தயாரித்து, அதனை, அவர் குடியிருக்கிற அல்லது பிற ஆகுதொழில் நடத்திவருகிற மாவட்டத்தின் ஆட்சியருக்கு அனுப்பி வைக்கலாம்; மற்றும் அந்த ஆட்சியர், அத்தகைய சான்றிதழைப் பெற்றுக் கொண்டதன் பேரில், அதில் குறித்துரைக்கப்பட்ட தொகையை அது நிலவருவாய் நிலுவையாக இருந்தாற் போன்ற அதேமுறையில் மேற்சொன்னவரிடமிருந்து வசூலிப்பதற்கு முற்படுதல் வேண்டும்.

6. (1) மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் தேதியிலிருந்து எவரும் இந்தச் சட்டத்தின்படி வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்தின்படியும், உரிமத்தின் வரையறைகள் மற்றும் வரைக்கட்டுகளுக்கு இணங்கவும் தவிர, தீர்வை விதிக்கத்தக்க சரக்குகளின் அல்லது அத்தகைய சரக்குகளின் குறித்துரைக்கப்பட்ட அமைப்புக் கூறுகளின் அல்லது ஆக்கக்கூறுகளின் அல்லது அத்தகைய சரக்குகளின் குறித்துரைக்கப்பட்ட கொள்கலன்களின் அல்லது அத்தகைய கொள்கலன்களுக்கான குறிப்புச் சீட்டின் தயாரிப்பில் அல்லது உற்பத்தியில் ஈடுபடுதல் கூடாது என்று வகைசெய்யலாம்.

(2) உட்பிரிவு(1)இன்படியான உரிமம் ஒவ்வொன்றும், வகுத்துரைக்கப் படலாகும் பரப்பிடம், ஏதேனுமிருப்பின், அதற்காக அத்தகைய கட்டுப்பாடுகளுக்கும், வரைக்கட்டுகளுக்கும் உட்பட்டு மற்றும், அத்தகைய முறையிலும், அத்தகைய விவரங்கள் அடங்கியதாகவும் அத்தகைய காலஅளவிற்காகவும் வழங்கப் படுதல் வேண்டும்.

7. எவரும்,—

குற்றச்
செயல்களும்
தண்டனை

(அ) பிரிவு 6இன்படி வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் வகையங்களை மீறுவாராயின், அல்லது

(ஆ) இந்தச் சட்டத்தின்படி செலுத்தத்தக்கதான ஆயத்தீர்வை எதனையும் செலுத்துவதைத் தவிர்ப்பாராயின், அல்லது

(இ) இந்தச் சட்டத்தின்படி வசூலிக்கப்பட்ட விதிகளினால் அவர் எந்தச் செய்தியை வழங்குவதற்கு வேண்டுமென்றுத்திட்டிருக்கிறாரோ அந்தச் செய்தி எதனையும் வழங்கத்தவறுவாராயின், அல்லது பொய்யான செய்தியை வழங்குவாராயின் (அவரால் வழங்கப்பட்ட செய்தி உண்மையானது என்ற தகுமான நம்பிக்கை இருந்தாலன்றி, அதை மெய்ப்பிக்கப் பொறுப்பு அவரைச் சார்ந்திருக்கும்), அல்லது

(ஈ) கூறு (அ)இல் அல்லது கூறு (ஆ) இல் சொல்லப்பட்டுள்ள குற்றச் செயல் எதனையும் செய்வதற்கு முயலுவாராயின், அல்லது செய்வதற்கு உடந்தையாக இருப்பாராயின்

அவர், அத்தகைய குற்றச்செயல் ஒவ்வொன்றிற்காகவும், ஆறுமாதங்கள் வரை நீடிக்கலாகும் காலஅளவு ஒன்றிற்குச் சிறைத்தண்டனையோ, அல்லது இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் அபராதமோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவர் ஆவார்.

8. பிரிவு 7இன்படியான குற்றச்செயல் எதனையும் விசாரணை செய்கிற நீதிமன்றம் எதுவும், தீர்வை விதிக்கத்தக்க எந்தச் சரக்குகள் பொறுத்து இந்தச் சட்டத்தின்படி குற்றச்செயல் ஒன்று செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று நீதிமன்றம் தெளிவுறுக்காணுகிறதோ, அந்தச் சரக்குகள் எவற்றையும், பறிமுதல் செய்வதற்கு வருவிக்கும் அரசாங்கத்திற்கு ஆணை பிறப்பிக்கலாம்; மற்றும் எந்தச் சாராவி, மருந்துப்பொருள்கள் அல்லது மூலப் பொருட்களைக் கொண்டு அந்தக் குற்றச் செயல் செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அந்தச் சாராவி, மருந்துப்பொருள்கள் அல்லது மூலப்பொருட்கள் எவற்றையும், மற்றும் அந்தச் சரக்குகள் அல்லது எணங்கள், சிப்பங்கள் அல்லது மேலுறைகள் எவற்றையும் மற்றும் அந்தச் சரக்குகளை அல்லது பண்டங்களை எடுத்துச் செல்வதில் பயன்படுத்தப்பட்ட விலங்குகள், ஊர்திகள், கலங்கள் அல்லது பிற வண்டிகளையும் மற்றும் அத்தகைய சரக்குகளின் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்பட்ட கருவிகள் அல்லது இயந்திரத்தொகுதி எவற்றையும் பறிமுதல் செய்யுமாறும் ஆணை பிறப்பிக்கலாம்.

அலுவலர்கள் மற்றும் நிலம் வைத்திருப்பவர்களின் அதிகாரங்களும் கடமைகளும்

9. (1) இதற்கென வகுக்கப்பட்ட விதிகளினால் உரியவாறு அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆயத்துறை அலுவலர் எவரும், இந்தச் சட்டத்தின்படி தண்டனைக்கு உள்ளாகக்கூடியவர் என்று தாம் நம்புவதற்குக் காரணம் பெற்றிருக்கிறவர் எவரையும் கைது செய்யலாம்.

(2) இந்தச் சட்டத்தின்படி அல்லது அதன்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகள் எதனின்படியும், குற்றச்செயல் ஒன்றைச் செய்திருப்பதாகக் குற்றம் சுமத்தப்படுகிற அல்லது தகுமான முறையில் ஐயத்துக்குள்ளாகிறவரும், இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகளினால் உரியவாறு அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆயத்தீர்வை அலுவலர் எவரின் கோரிக்கையின் பேரில், தம்முடைய பெயரையும் இருப்பிடத்தையும் கொடுப்பதற்கு மறுக்கிறவரும், அல்லது அந்த அலுவலர் பொய்யானதென நம்புவதற்குக் காரணம் பெற்றிருக்கிற பெயரையோ, இருப்பிடத்தையோ கொடுக்கிற வருமான எவரும், அவரது பெயரையும், இருப்பிடத்தையும் உறுதிசெய்து கொள்வதற்காக அத்தகைய அலுவலரால் கைது செய்யப்படலாம்.

10. (1) இதற்கென செய்யப்பட்ட விதிகளினால் உரியவாறு அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆயத்துறை அலுவலர் எவரும், இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கம் எதற்காகவும் அந்த அலுவலர் செய்கிற வழக்கு விசாரணை எதிலும் சான்றளிப்பதற்கோ, ஆவணம் அல்லது பிற பொருள் எதனையும் தாக்கல் செய்வதற்கோ எந்த நபரின் வருகை தேவையென அவர் கருதுகிறாரோ, அந்த நபர் எவருக்கும் அழைப்பாணை விடுப்பதற்கு அதிகாரம் கொண்டிருப்பார்.

(2) உட்பிரிவு (1)இன்படி ஆவணங்களையோ பிற பொருட்களையோ தாக்கல் செய்வதற்கான அழைப்பாணையானது, தொடர்புடைய நபரின் உடைமையில் அல்லது கட்டாளுகையின்கீழ் உள்ள குறித்தசில திட்டவட்டமான ஆவணங்களையோ பொருட்களையோ தாக்கல் செய்வதற்காக, அல்லது குறித்த சில விவரிப்புக்களைக் கொண்ட ஆவணங்கள் அல்லது பொருட்கள் எல்லாவற்றையும் தாக்கல் செய்வதற்காக இருக்கலாம்.

(3) அவ்வாறு அழைப்பாணை விடுக்கப்பட்டவர்கள் அனைவரும், அந்த அலுவலர் பணிக்கலாகிறவாறு நேரடியாக அல்லது அதிகாரமளிக்கப்பட்ட முகவர் வழியாக வருகைக்குக் கட்டுப்பட்டவராவார்; மற்றும் அவ்வாறு அழைப்பாணை விடுக்கப்பட்டவர்கள் அனைவரும், எந்த வழக்குப் பொருளைப் பொறுத்து அவர் விசாரணை செய்யப்படுகிறாரோ அந்த வழக்குப் பொருள் எதுவும் தொடர்பாக உண்மைகளை உரைப்பதற்கும், விவர அறிக்கைகள் செய்வதற்கும், வேண்டுமென்ற பதலாகும் ஆவணங்களையும் பிற பொருட்களையும் தாக்கல் செய்வதற்கும் கட்டுப்பட்டவராவர்.

வரம்புரையாக : உரிமையியல் தெறிமுறைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1903இன் பிரிவு 132இன் மற்றும் பிரிவு 133இன் படியான விலக்களிப்புகள், இந்த பிரிவின்படி வருகைக்கான வேண்டுமென்றதங்களுக்குப் பொருந்துவதில் வேண்டும்.

(4) மேற்சொன்ன வழக்கு விசாரணை ஒவ்வொன்றும், இந்தியத் தண்டனைத் தொகுப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 193இன் மற்றும் பிரிவு 228இன் பொருளின்படி, நீதித்துறை நடவடிக்கை ஒன்றாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

45/1860

ஆயத்துறை
அலுவலர்
களுக்கு
உதவுவதற்கு
வேண்டுமெனத்
தீர்மானிப்பதும்
அலுவலர்கள்.

11. சுங்கம் மற்றும் மைய ஆயத்துறை அலுவலர்கள் அனைவரும், இதற்கென குறித்துரைக்கப்படலாகும் மைய அரசாங்கத்தின் பிற அலுவலர்களும், காவல்துறை அலுவலர்கள் அனைவரும், நிலவருவாயை வசூலிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள பிற அலுவலர்கள் அனைவரும், இந்தச் சட்டத்தினை நிறைவேற்றுவதில் ஆயத்துறை அலுவலர்களுக்கு உதவுவதற்கு ஈங்கிதனால் அதிகாரமளிக்கப்படுகிறார்கள் மற்றும் அவ்வாறு செய்வதற்கு வேண்டுமெனத் தீர்மானிப்பதும்.

நிலத்தின் உரிமை
யாளர்கள்
அல்லது
கையுடைமை
யாளர்கள் தடை
விதிக்கப்பட்டு
தீர்வைவிதிக்கத்
தக்கவையுமான
சரக்குகளின்
உற்பத்திக்குறித்து
அறிவித்தல்.

12. நிலத்தின் உரிமையாளர் அல்லது கையுடைமையாளர் ஒவ்வொருவரும், மற்றும் அந்த நிலத்தின் மேலாண்மைக்குப் பொறுப்பாக இருக்கிறவரும், அந்த உரிமையாளர் அல்லது கையுடைமையாளர் எவரின் முகவருமாயிருக்கிறவருமான ஒவ்வொருவரும், இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கோ, அதன்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகளுக்கோ மீறுதலாக அந்த நிலத்தில் தீர்வை விதிக்கத்தக்கவையான சரக்குகள் உற்பத்தி செய்யப்படுமாயின், தகுமான காரணம் இல்லாதிருக்கையில், குற்ற வியல் நடுவருக்கோ, ஆயத்துறை, சுங்கத்துறை, காவல்துறை அல்லது நில வருவாய்த்துறை அலுவலர் ஒருவருக்கோ, அந்தப் பொருண்மை தம்முடைய கவனத்திற்கு வந்தவுடனேயே அத்தகைய உற்பத்தி பற்றிய அறிவிப்பைக் கொடுப்பதற்குக் கட்டுப்பட்டவராவார்.

குற்றச்
செயல்களுக்கு
மறைமுக
ஆதரவு
அளிப்பதற்கான
தண்டனை.

13. இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கோ, அதன்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகளில் எதற்குமோ எதிரான குற்றச்செயல் எதற்கும் வேண்டுமென்றே மறைமுக ஆதரவு அளிக்கிற நிலத்தின் உரிமையாளர் அல்லது கையுடைமையாளர் எவரும், அல்லது அந்த நிலத்தின் மேலாண்மைக்குப் பொறுப்பாக இருக்கிறவரும் அந்த உரிமையாளரின் அல்லது கையுடைமையாளரின் முகவராக இருக்கிறவருமான எவரும், அத்தகைய குற்றச்செயல் ஒவ்வொன்றிற்காகவும் ஆறு மாதங்கள் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு காலஅளவிற்குச் சிறைத்தண்டனையோ, அல்லது ஐந்துறு ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் அபராதமோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவர் ஆவார்.

இந்தச்
சட்டத்தின்படி
தேடுதல்கள்
மற்றும் கைது
கள் எவ்வாறு
செய்யப்படுதல்
வேண்டும்.

14. இந்தச் சட்டத்தின்படியோ, அதன்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகள் எவற்றின் படியோ செய்யப்பட்ட கைதுகள் மற்றும் தேடுதல்கள் அனைத்தும், குற்றவியல் நெறிமுறைத் தொகுப்புச் சட்டம் 1898* இன்படி முறையே செய்யப்பட்ட கைதுகள் மற்றும் தேடுதல்கள் தொடர்பாக இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கிணங்க நடத்தப்படுதல் வேண்டும்.

5/1898

கைதுசெய்யப்
பட்டவர்களை
என்ன செய்ய
வேண்டும்
என்பது.

15. (1) இந்தச் சட்டத்தின்படி கைது செய்யப்பட்டவர் ஒவ்வொருவரும், அவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டவர்கள் குற்றவியல் நடுவரிடம் அனுப்புவதற்கு அதிகாரமளிக்கப்பட்ட மிக அருகிலுள்ள ஆயத்துறை அலுவலருக்கு அல்லது தகுமான தூரத்திற்குள் அத்தகைய ஆயத்துறை அலுவலர் எவரும் இல்லாவிட்டால், மிக அருகிலுள்ள காவல்நிலையத்தின் பொறுப்பைக் கொண்டிருக்கிற அலுவலருக்கு காலத்தாழ்வின்றி அனுப்பிவைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(2) உட்பிரிவு (1)இன்படி நபர் எவரும், காவல் நிலையத்தின் பொறுப்பைக் கொண்டிருக்கிற எந்த அலுவலரிடம் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறாரோ அந்த அலுவலர் அதிகாரவரம்புள்ள குற்றவியல் நடுவரின் முன்பு வருவதற்காக அந்த நபரைப் பிணையத்தின் பேரில் விடுதல் வேண்டும், அல்லது பிணையம் கொடுப்பதற்குத் தவறினால், காலத்தாழ்வின்றி, அத்தகைய குற்றவியல் நடுவரிடம் காவலுடன் அனுப்புவதல் வேண்டும்.

ஆயத்துறை
அலுவலர்
களிடம் கைது
செய்யப்பட்டு
அனுப்பப்பட்ட
வர்கள்
பற்றிய
வழக்கு
விசாரணை
அவர்களால்
எவ்வாறு
நடத்தப்படுதல்
வேண்டும்
என்பது.

16. (1) பிரிவு 15இன்படி நபர் எவரும், அவ்வாறு கைது செய்யப்பட்ட நபர்களை குற்றவியல் நடுவரிடம் அனுப்புவதற்கு அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆயத்துறை அலுவலரிடம் அனுப்பப்பட்டிருக்கும்போது அந்த ஆயத்துறை அலுவலர், அந்தநபருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டை விசாரிப்பதற்கு முற்படுதல் வேண்டும்.

* தற்பொழுது குற்றவியல் நெறிமுறை தொகுப்புச் சட்டம், 1973(2/1974-ஐக் காண்க).

5/1898

(2) உட்பிரிவு (1)இன் நோக்கத்திற்காக ஆயத்துறை அலுவலர், பிடியாணை வேண்டா குற்றவழக்கு ஒன்றினை விசாரணை செய்யும்போது, காவல்நிலையம் ஒன்றின் பொறுப்பைக் கொண்டிருக்கிற அலுவலர், குற்றவியல் நெறிமுறைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1898*இன்படி செலுத்தலாகும் அதே அதிகாரங்களைச் செலுத்தலாம்; மற்றும் அந்தத் தொகுப்புச் சட்டத்தின்படி அவர் உட்பட்டிருக்கிற அதே வகையங்களுக்கு உட்பட்டிருத்தல் வேண்டும் :

வரம்புறையாக:

(அ) குற்றம் சுமத்தப்பட்ட நபருக்கு எதிராகப் போதுமான சான்று அல்லது ஐயுறுவதற்குத் தகுமான காரணம் இருக்கிறது என்ற ஆயத்துறை அலுவலர் கருதுவாராயின், அவர், அந்த வழக்கில் அதிகார வரம்பு கொண்டுள்ள குற்றவியல் நடுவர் முன்பு வருவதற்கு அவரைப் பிணையத்தில் விடுதல் வேண்டும், அல்லது அத்தகைய குற்றவியல் நடுவரிடம் காலத்தாழ்வு இன்றி காவலுடன் அவரை அனுப்புதல் வேண்டும் ;

(ஆ) குற்றம் சுமத்தப்பட்டவருக்கு எதிராகப் போதுமான சான்று அல்லது ஐயுறுவதற்குத் தகுமான காரணம் எதுவும் இல்லை என்று ஆயத்துறை அலுவலருக்குத் தோன்றுமாயின், அவர், அதிகாரவரம்பு கொண்டிருக்கிற குற்றவியல் நடுவரின் முன்பு வருகைதருமாறு அவ்வாறு வேண்டுகோள் பிடித்தப்படலாம், வேண்டுமென்றால் போதும், அவ்வாறு செய்வதற்கு அந்த ஆயத்துறை அலுவலர் பணிக்கலாகிறபடி பிணையாட்களுடனோ, இல்லாமலோ, பிணையமுறி ஒன்றை எழுதிக்கொடுப்பதன் பேரில், குற்றம் சுமத்தப்பட்டவரை விடுதலை செய்தல் வேண்டும் மற்றும் தம்முடைய மேல்நிலை அலுவலருக்கு, அந்த வழக்கின் விவரங்கள் அனைத்தையும் பற்றிய முழு அறிக்கை ஒன்றைச் செய்தல் வேண்டும்.

(3) பிரிவு 15இன் அல்லது இந்தப் பிரிவின்படியான அதிகாரங்கள் எவற்றையும் செலுத்துகிற அலுவலர்கள் அனைவரும், கைது செய்யப்பட்டுக் காவலில் வைக்கப்பட்டவர் ஒவ்வொருவரும், கைது செய்யப்பட்ட இடத்திலிருந்து மிக அருகிலுள்ள குற்றவியல் நடுவரின் நீதிமன்றத்திற்குப் பயணம் செய்வதற்குத் தேவைப்படுகிற காலம் நீங்கலாக அவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டதிலிருந்து இருபத்து நான்கு மணிநேர காலஅளவுக்குள், அந்த நடுவரின் முன்பு, கொணரப்படுவதை உறுதி செய்துகொள்ளும் வகையில் தங்களுடைய அதிகாரங்களைச் செலுத்துதல் வேண்டும்.

17. (1) இந்தச் சட்டத்தின்படியோ, அதன்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகளின் படியோ தம்முடைய அதிகாரங்களைச் செலுத்துகிற அலுவலராக இருந்து—

ஆயத்துறை அலுவலரால் அலைக்கழிப்பதான சோதனை, கைப்பற்றுகை முதலியன செய்யப்படுதல்.

(அ) ஐயுறுவதற்குத் தகுமான ஆதாரம் இல்லாமல் இடம், வண்டி அல்லது கலம் எதனையும் சோதனையிடுகிறவரும் அல்லது சோதனையிடும்படி செய்கிறவருமான,

(ஆ) நபர் எவரையும் அலைக்கழிப்பாகவும், தேவையில்லாமல் காவலில் வைக்கிற, சோதனையிடுகிற அல்லது கைது செய்கிறவருமான,

(இ) இந்தச் சட்டத்தின்படி பறிமுதல் செய்வதற்கு உள்ளாகத்தக்க பொருள் எதனையும் கைப்பற்றுவதாக அல்லது சோதனையிடுவதாகப் பாவனை செய்வதன் பேரில் ஆள் எவரின் அசையும் சொத்தினையும் அலைக்கழிப்பாகவும், தேவையில்லாமலும் கைப்பற்றுகிறவருமான,

(ஈ) அத்தகைய அலுவலர் என்னும் முறையில் நபர் எவருக்கும் ஊறு ஏற்படுத்துகிற பிறசெயல் எதனையும், அந்தச் செயலானது அவருடைய கடமையினை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டுமென்று தப்பட்டிருக்கிறது என நம்புவதற்குக் காரணம் இல்லாமல் செய்திருக்கிறவருமான

எவரும் அத்தகைய குற்றச்செயல் ஒவ்வொன்றுக்காகவும், இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் அபராதம் விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவர் ஆவார்.

(2) இந்தச் சட்டத்தின்படி செய்யப்படவேண்டிய கைது அல்லது தேடுதல் ஒன்றினை வேண்டுமென்றேயும், தீயநோக்குடனும் பொய்யான தகவலைக் கொடுத்து அதனைச் செய்கிற நபர் எவரும், இரண்டு ஆண்டுகள் வரை நீடிக்கலாகும் சிறைத்தண்டனையோ அல்லது இரண்டாயிரம் ரூபாய்வரை நீடிக்கலாகும் அபராதமோ, அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவர் ஆவார்.

* தற்பொழுது குற்றவியல் நெறிமுறைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1973 (2/1974)ஐக் காண்க.

கடமையாற்று
கையில்
ஆயத்துறை
அலுவலர்களின்
தவறுகை.

18. தம்முடைய பதவிக்குரிய கடமைகளைப் புரிவதை நிறுத்திவிடுகிற அல்லது புரியாமலுக்கிற அல்லது அவற்றைச் செய்வதிலிருந்து விலகிக் கொள்ளுகிற ஆயத்துறை அலுவலர் எவரும், அவருடைய மேலநிலை அலுவலரின், எழுத்து வடிவிலானதும் வெளிப்படையானதுமான அனுமதியினை அவர் பெற்றிருந்தாலன்றி, அல்லது அந்த மேலநிலை அலுவலருக்கு அவருடைய கருத்து பற்றி எழுத்து வடிவில் இரண்டுமாத அறிவிப்பு கொடுத்திருந்தாலன்றி, அல்லது சட்டப் படியான பிற காரணம் இருந்தாலன்றி, மூன்று மாதங்கள்வரை நீடிக்கலாகும் கால அளவுக்குச் சிறைத்தண்டனையோ, அல்லது மூன்று மாதச் சம்பளம் வரை நீடிக்கலாகும் அபராதமோ, அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்பட்டத்தக்கவர் ஆவார்.

துணையுறு வகையங்கள்

விதிகளை
வகுப்பதற்
கான
அதிகாரம்.

19. (1) மைய அரசாங்கம், அதிகார முறை அரசிதழில் அறிவிக்கக் கவாயிலாக, இந்தச் சட்டத்தின் தோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக விதிகளை வகுக்கலாம்.

(2) அத்தகைய விதிகள், குறிப்பாக மற்றும் முன்சென்ற அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றி,—

- (i) இந்தச் சட்டத்தின்படி விதிக்கப்பட்ட தீர்வைகளை மதிப்பீடு செய்து வகுவிப்பதற்கு இந்தச் சட்டத்தின்படியான அலுவல்களை நிறைவேற்றவேண்டிய அதிகாரிகளுக்கு, செலுத்தத்தை வேண்டிவந்துகிற அறிவிப்புகளை வழங்குவதற்கு, தீர்வைகள் செலுத்தப்பட வேண்டிய முறைக்கு, மற்றும் செலுத்தப்படாத தீர்வையை வகுவிப்பதற்கு வகைசெய்யலாம் ;
- (ii) தீர்வை விதிக்கத்தக்க சரக்குகளை அல்லது அவற்றின் அமைப்பான்கள் அல்லது ஆக்கக்கூறுகள் அல்லது அவற்றின் கொள்கலன்கள் எவற்றையும் உற்பத்தி செய்யும் நோக்கத்திற்காக, அல்லது அவற்றின் உற்பத்தி செய்முறை எதற்குமான நோக்கத்திற்காக ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட நிலம், அல்லது வளாகங்களில் தவிர, அவற்றின் உற்பத்தியை அல்லது உற்பத்தியின் செய்முறை எதனையும் முழுவதுமாகத் தடை செய்யலாம் ; அல்லது மைய அரசாங்கம் பொருத்தமெனக் கருதலாகும் விதிவிலக்குகளுடன் அல்லது வரைக் கட்டுகளுக்கு உட்பட்டுத் தடை செய்யலாம் ;
- (iii) தீர்வை விதிக்கத்தக்க சரக்குகளை அவை திரட்டி வைக்கப்பட்ட அல்லது தயாரிக்கப்பட்ட அல்லது உற்பத்தி அல்லது தயாரிப்பின் செய்முறை எதற்கும் உட்படுத்தப்பட்ட இடத்திலிருந்து அகற்றுவதையும், உரிமம் பெற்றவரின் இருப்பிடத்திற்கு அல்லது இடத்திலிருந்து அல்லது தீர்வை செலுத்தும்வரை சரக்குகள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் பண்டகசாலைக்கு அல்லது பண்டகசாலையிலிருந்து அல்லது சந்தைக்கு அவற்றை எடுத்துச் செல்வதையும் ஒழுங்குறுத்தலாம் ;
- (iv) இந்தச் சட்டத்தின்படி விதிக்கப்பட்ட ஆயத்தீர்வைகளை உரியவாறு விதித்து வகுவிப்பதற்கு ஒழுங்குறுத்தும் விதிகள் எந்த அளவுக்குத் தேவையோ அந்த அளவுக்கு, அல்லது அவற்றின் அமைப்பான்கள் அல்லது ஆக்கக்கூறுகள் அல்லது கொள்கலன்கள் எவற்றையும் உற்பத்தி செய்வதை அல்லது தயாரிப்பதை அல்லது உற்பத்தி அல்லது தயாரிப்பின் செய்முறை எதனையும், அவற்றைக் கையுடனமையில் வைத்திருப்பதையும், சேமித்து வைத்திருப்பதையும் ஒழுங்குறுத்தலாம் ;
- (v) இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகள் எவற்றின் செயற்பாட்டை மேற்பார்வையிடுவதற்கான, ஆயத்துறை அலுவலர்களை வேலைக்கமர்த்துவதற்கு வகை செய்யலாம் ;
- (vi) இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகளின் செயற்பாட்டை மேற்பார்வையிடுவதற்காக வேலைக்கமர்த்தப்பட்டிருக்கிற ஆயத்துறை அலுவலர்களுக்கு, உற்பத்தி செய்பவரை அல்லது பண்டகசாலையில் உரிமம் வைத்திருப்பவரை அவருடைய தொழிற்சாலையின் அல்லது பண்டகசாலையின் வளாகத்திற்குள் இடவசதி அளிக்குமாறும், அத்தகைய இடவசதிக்கான அளவுத் திட்டத்தை வகுத்துரைக்குமாறும் வேண்டுகிறத்தலாம் ;

- (vii) தீர்வை செலுத்தும்வரை சரக்குகள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் பண்டகசாலைகளுக்கான நியமனம், உரிமம் வழங்குதல், மேலாண்மை மற்றும் மேற்பார்வைக்கும், தீர்வை விதிக்கத்தக்க சரக்குகளை அந்தப் பண்டகசாலைகளுக்கு உள்ளே கொண்டு செல்வதில் மற்றும் அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்துவதில் அல்லது தீர்வை செலுத்தும்வரை சரக்குகள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு பண்டகசாலை யிலிருந்து மற்றொரு பண்டகசாலைக்கு எடுத்துச் செல்வதில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறைக்கு வகைசெய்யலாம்;
- (viii) உரிமத்தின்படி தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிற தீர்வை விதிக்கத்தக்க சரக்குகளை, உரிமத்தின்படி இறக்குமதி செய்யப்பட்டிருக்கிற பொருட்களை மற்றும் இந்தச் சட்டத்தின்படி தீர்வை செலுத்தப் பட்டிருக்கிற அல்லது தீர்வையிலிருந்து விலக்கவிக்கப்பட்டிருக்கிற சரக்குகளை வேறுபடுத்திக் காட்டுவதற்கு வகைசெய்யலாம்;
- (ix) தயாரிப்பில், சேகரித்து வைப்பதில் அல்லது விற்பனையில் (உரிமையாளர்களாக அல்லது தரகர்களாக அல்லது தரகு முகவர்களாக இருந்தாலும்) ஈடுபட்டிருக்கிற ஆட்களின்மீது, இந்தச் சட்டத்தின்படி விதிக்கப்பட்ட தீர்வைகளை உரியவாறு விதித்து வசூலிப்பதற்குத் தகவலைக் கொடுத்தல், பதிவுருக்களை வைத்து வருதல் மற்றும் விவர அறிக்கைகளைச் செய்தல் ஆகிய கடமைகளைச் சுமத்துவது எந்த அளவுக்குத் தேவையோ அந்த அளவுக்கு அவர்கள்மீது சுமத்தலாம் மற்றும், அந்தத் தகவலின் தன்மை மற்றும் அந்தப் பதிவுருக்கள் மற்றும் விவர அறிக்கைகளின் படிவம், அதில் அடங்கியிருக்க வேண்டிய விவரங்கள் மற்றும் அவை சரிபார்க்கப்படவேண்டிய முறை ஆகியவற்றை விதிக்கலாம்;
- (x) வகுத்துரைக்கப்படலாகும் தன்மையனதாகவும் விதிக்கப்படலாகும் முறையில் ஒட்டப்பட்டதாகவும் உள்ள நாடாச்சுருள், முத்தரை அல்லது குறிப்புச் சீட்டினைத் தாங்கியுள்ள வகுத்துரைக்கப்பட்ட கொள்கலன்களில் தவிர, தீர்வை விதிக்கத்தக்க சரக்குகள் விற்கப்படுதலோ அல்லது விற்பனைக்காக வழங்கப் படுதலோ, வைத்திருக்கப்படுதலோ ஆகாது என்று வேண்டு மூத்தலாம்;
- (xi) உரிமங்கள் மற்றும் போக்குவரத்து அனுமதிச் சீட்டுகளை வழங்குவதற்கு மற்றும் அதற்காக விதிக்கப்பட வேண்டிய கட்டணங்கள், எவையேனும் இருப்பின், அவற்றிற்கு வகைசெய்யலாம்;
- (xii) தீர்வையை விதிக்கும் நோக்கத்திற்காக தீர்வை விதிக்கத்தக்க சரக்குகள், இயந்திர நிலையம், இயந்திரத் தொகுதி அல்லது பொருட்களை இருத்தி வைப்பதற்கு வகைசெய்யலாம்;
- (xiii) தீர்வை விதிக்கத்தக்க இந்தச் சரக்குகள் பொறுத்து, இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகள் எவையும் மீறுகை செய்யப் பட்டிருக்கிறதோ அந்தச் சரக்குகளைப் பறிமுதல் செய்வதற்கு மற்றும் எந்த சாராவி, மருந்துச் சரக்குகள் அல்லது பொருட்கள் மூலமாக அந்த மீறுகை செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த சாராவி, மருந்துச் சரக்குகள் அல்லது பொருட்கள் அடங்கியுள்ள ஏனம், சிப்பம் அல்லது மேலுறைகள் எவற்றையும், அந்தச் சரக்குகளை அல்லது பொருட்களை எடுத்துச் செல்வதில் பயன்படுத்தப்படுகிற விலங்குகள், ஊர்திகள், கலங்கள் அல்லது பிற வண்டிகளை மற்றும் அந்தச் சரக்குகளின் உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்பட்ட கருவிகள் அல்லது இயந்திரத் தொகுதி எவற்றையும் பறிமுதல் செய்வதற்கும்கூட வகை செய்யலாம்;
- (xiv) இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்பட்ட விதி எதனின் மீறுகைக்காகவும் இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மிகையாகாத தண்டம் விதிப்பதற்கு வகைசெய்யலாம்;
- (xv) அந்தப் பறிமுதல் மற்றும் தண்டம் விதித்தல் தொடர்பான நடைமுறை, ஆயத்துறை அலுவலர்களின் குறிப்பிட்ட வகையினர் அந்தப் பறிமுதலை அல்லது தண்டத்தை நீதிமுறையில் தீர்மானிக்கலாகும் மேல்வரை வரம்புகள், அந்த அலுவலர்களின் ஆணைகளிலிருந்து மேல்முறையீடுகள், மற்றும் பிற உயர் அதிகாரிகள் அந்த ஆணைகளை மேலாய்வு செய்தல், அந்த மேல்முறையீடுகள் மற்றும் மேலாய்வுக்கான காலவரம்பு மற்றும் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சரக்குகளையும் பொருட்களையும் அப்புறப் படுத்துதல் ஆகியவற்றிற்கு வகை செய்யலாம்;

- (xvi) இந்தச் சட்டத்திற்கோ அல்லது அதன்படி வகுக்கப்பட்ட விதி களுக்கோ எதிரான குற்றச்செயல்களை இணைக்கமாகத் தீர்வு செய்வதற்கு, அல்லது அவற்றின்படி உள்ளாக நேர்ந்த கடப்பாடுகளுக்கு அதிகாரமளித்து ஒழுங்குறுத்தலாம்;
- (xvii) தொழிற்சாலைகளைப் பார்வையிடுவதற்கு அதிகாரமளித்து ஒழுங்குறுத்தலாம், மற்றும் அங்கு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருள் எதனின் மாதிரிகளை எடுப்பதற்கு அல்லது ஆய்வு செய்வதற்கு மற்றும் இந்தச் சட்டத்தின்படி விதிக்கப்பட்ட தீர்வைகளை உரியவாறு விதித்து வசூலிப்பதற்கு, தீர்வை விதிக்கத்தக்க சரக்குகளைத் தயாரிப்பதற்கு, திரட்டி வைப்பதற்கு, விற்பனைக்கு அல்லது எடுத்துச் செல்வதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட இடம், வண்டி அல்லது கலம் எதனையும் ஆய்வு செய்தல் அல்லது தேடுதல் எந்த அளவுக்குத் தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஆய்வு செய்தல் அல்லது தேடுதலுக்கு வகைசெய்யலாம்;
- (xviii) இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட அல்லது இந்தியா விற்கு வெளியேயுள்ள துறைமுகம் எதற்கும் செய்யும் கடற் பயணத்தின்போது நுகர்வதற்காக ஏற்றப்பட்ட தீர்வை விதிக்கத்தக்க சரக்குகளின்மீது செலுத்தப்பட்ட தீர்வைக்குக் கழிவு வழங்க வகைசெய்யலாம் ;
- (xix) வணிக நன்மைக்காக அல்லது பொது நன்மைக்காக இந்தச் சட்டத்தின்படி விதிக்கப்பட்ட தீர்வை முழுவதிலிருந்தும் அல்லது அதன் பகுதி எதிலிருந்தும் தீர்வை விதிக்கத்தக்க சரக்குகள் எவற்றுக்கும் விலக்களிப்பது தேவையானது என்று மைய அரசாங்கம் கருதினால் அவ்வாறு விலக்களிக்கலாம் ;
- (xx) இணைப்புப் பட்டியலில் உள்ள குறிப்பிட்ட இனம் எதன்படியும் மதிப்பீடு செய்வதற்காக அல்லது அவற்றின் உற்பத்தி, போக்கு வரத்து மற்றும் பங்கீட்டினை ஒழுங்குறுத்துவதற்காக எந்தப் பெயர்கள் மற்றும் உற்பத்தியின் விவரிப்புகள் வருகின்றனவோ, அந்தப் பெயர்கள் மற்றும் உற்பத்தியின் விவரிப்பின் பட்டியல்களை அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை செய்யலாம் ;
- (xxi) இந்தப் பிரிவின்படி மைய அரசாங்கத்தால் வகுக்கப்பட்ட விதி எதிலிருந்தும் எழுகிற, துணையுறு பொருட்பாடுகளுக்கு எழுத்து வடிவிலான அறிவுரைகளின் மூலம் வகைசெய்வதற்காக குறிப் பிட்ட வகைகளைச் சேர்ந்த ஆயத்துறை அலுவலர்களுக்கு அதிகாரமளிக்கலாம்.

(3) எந்த மீறுகையானது, இந்தச் சட்டத்தின்படியான விதி எதனின் மீறுகையாகவும் பிரிவு 7 இன்படியான குற்றச்செயல் ஒன்றாகவும் இருக்கிறதோ அந்த மீறுகை பொறுத்து, பறிமுதல் அல்லது தண்டம் எதுவும், நீதி முறையில் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறவிடத்து, தொடர்புடைய நபர்மீது அந்தப் பிரிவின்படி குற்றவழக்குத் தொடரப்படுதல் ஆகாது.

(4) இந்தப் பிரிவின்படி வகுக்கப்பட்ட விதி ஒவ்வொன்றும், அது வகுக்கப் பட்ட பின்பு, கூடிய விரைவில், நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றிலும், அது ஒரு கூட்டத் தொடராகவோ அல்லது இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட அடுத்தடுத்த கூட்டத் தொடர்களாகவோ மொத்தம் முப்பது நாட்களைக் கொண்ட காலஅளவிற்கு அமர்வில் இருக்கையில், அதன்முன்பு வைக்கப்படுதல் வேண்டும் ; மற்றும் மேற்சொன்ன கூட்டத் தொடர்களை அல்லது அடுத்தடுத்த கூட்டத் தொடர்களை உடனடியாகத் தொடர்ந்து வரும் கூட்டத் தொடர் முடிவடைவதற்கு முன்பு, அந்த விதியில் மாற்றமைவு எதையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அல்லது அந்த விதி வகுக்கப்படுதல் ஆகாது என்பதை இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அதன் பின்பு, அந்த விதி அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் பெறும் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, செல்திறம் இல்லாது போகும் ; எனினும், அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது அழித்தறவு எதுவும், அந்த விதியின்படி முன்னதாகச் செய்யப்பட்ட எதனுடைய செல்லுநீன்மைக்குக் குந்தகமின்றி இருந்தல் வேண்டும்.

உரிமை
வழக்கு
களுக்குத்
தடை மற்றும்
உரிமை
வழக்குகளுக்கும்
பிறசட்ட
நடவடிக்கை
களுக்கும்
காலவரம்பு.

20. (1) இந்தச் சட்டத்தின்படி நல்லெண்ணத்தில் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணை எதனையும் பொறுத்து நல்லெண்ணத்தில் செய்யப்பட்ட அல்லது செய்யும்படி ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்ட செயல் எதனையும் பொறுத்து வசூலிக்கும் அரசாங்கத்திற்கு எதிராகவோ, அலுவலர் எவருக்கும் எதிராகவோ உரிமை வழக்கு அல்லது பிற சட்ட நடவடிக்கை எதுவும் செய்வதற்கு உற்றது ஆகாது.

(2) இந்தச் சட்டத்தின்படி செய்யப்பட்ட அல்லது செய்யும்படி ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்ட எதற்காகவும், வசூலிக்கும் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக அல்லது அலுவலர் எவருக்கும் எதிராக வழக்குமூலம் எழுந்ததிலிருந்து அல்லது எந்தச் செயல் அல்லது ஆணையின் பேரில் முறையீடு செய்யப்பட்டதோ அந்தச் செயல் அல்லது ஆணையின் தேதியிலிருந்து ஆறு மாதங்கள் முடிவடைந்த பின்பு, உரிமை வழக்கு, குற்ற வழக்கு அல்லது பிற சட்ட நடவடிக்கை எதுவும் தொடரப்படுதல் ஆகாது.

21. இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்க நிலையை ஒட்டி முன்பு, மாநிலம் எதிலும் இந்தச் சட்டத்திற்கு நேரினையான சட்டம் எதுவும் செல்லாற்றலில் இருக்குமாயின், அந்தச் சட்டம் இதன்மூலம் நீக்கறவு செய்யப்படுகிறது :

நீக்கறவுகளும்
காப்புரை
களும்.

வரம்புரையாக : இதன் மூலம் நீக்கறவு செய்யப்பட்ட சட்டம் எதன்படியும் இயற்றப்பட்ட விதிகள், வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கைகள், வழங்கப்பட்ட உரிமங்கள் அல்லது அனுமதிச் சீட்டுகள், அளிக்கப்பட்ட அதிகாரங்கள் அனைத்தும் அவை இந்தச் சட்டத்திற்கு எந்த அளவுக்கு முரணாக இல்லையோ அந்த அளவுக்கு இந்தச் சட்டத்தின்படி மற்றும் இதற்கென இதன்மூலம் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அதிகார அமைப்பால் முறையே இயற்றப்பட்டு, வெளியிடப்பட்டு, வழங்கப்பட்டு அல்லது அளிக்கப்பட்டு இருந்தாற்போன்று அதே செல்லாற்றலையும், செல்திறத் தையும் உடையதாகும்.

இணைப்புப் பட்டியல்
(பிரிவு 3ஐப் பார்க்க)

இனத்தின்
எண்

தீர்வை விதிக்கத்தக்க சரக்குகளின் விவரிப்பு

தீர்வை வீதம்

(1)

(2)

(3)

மருந்துப் பொருட்கள்.

1. ஆங்கில முறை மருந்துப் பொருள்கள் :

(i) சாராவி கலந்த பானங்களாக பொதுவாக நுகரப் படுவதற்குத் தகுதியானதாயிராதவையும் சாராவி அடங்கியுள்ளவையுமான மருந்துப் பொருள்கள்—

(அ) காப்புரிமை அல்லது தனியுரிமை பெற்ற மருந்துகள்.

மதிப்பீட்டின்படி இருபது விழுக்காடு அல்லது கலப்பற்ற சாராவி உப் பொருள் விட்டர் ஒன்றுக்கு பத்து ரூபாய் இவற்றில் எது உயர்ந்ததோ அது.

(ஆ) மற்றவை

கலப்பற்ற சாராவி உப்பொருள் விட்டர் ஒன்றுக்கு பத்து ரூபாய்.

(ii) சாராவி கலந்த பானங்களாக பொதுவாக நுகரப் படுவதற்குத் தகுதியுடையவையாயிருப்பவையும், சாராவி அடங்கியுள்ளவையுமான தயார் செய்யப்பட்ட மருந்துப் பொருள்கள்—

(அ) குணப்படுத்துகிற அளவுகளில் அறியப்பட்ட செல்லாற்றலுடைய ஆக்கக்கூறுகள் அடங்கியுள்ளவையுமான மருந்துப் பொருள்கள்.

மதிப்பீட்டின்படி இருபது விழுக்காடு அல்லது கலப்பற்ற சாராவி உப் பொருள் விட்டர் ஒன்றுக்கு இருபது ரூபாய் இவற்றில் எது உயர்ந்ததோ, அது :

(ஆ) மற்றவை

மதிப்பீட்டின்படி இருபது விழுக்காடு அல்லது கலப்பற்ற சாராவி உப் பொருள் விட்டர் ஒன்றுக்கு எண்பது ரூபாய் இவற்றில் எது உயர்ந்ததோ, அது :

(iii) சாராவி அடங்கியில்லாத ஆனால் மயக்க மருந்துப் பொருள் அல்லது மயக்க மருந்துகள் அடங்கியுள்ள மருந்துப் பொருள்கள்.

மதிப்பீட்டின்படி இருபது விழுக்காடு.

2. ஆயுர்வேத, யுனானி அல்லது பிற உள்நாட்டு மருத்துவ முறைகளில் செய்யப்பட்ட மருந்துப் பொருள்கள்,—

(i) சாராவி கலந்த பானங்களாக பொதுவாக நுகர்வதற்குத் தகுதியற்றவையும், தானாக உற்பத்தி யாகிற சாராவி அடங்கியுள்ளவையுமான மருந்துப் பொருள்கள்.

இல்லை.

(ii) சாராவி கலந்த பானங்களாக பொதுவாக நுகர்வதற்குத் தகுதியுடையவையும், தானாக உற்பத்தியாகிற சாராவி அடங்கியுள்ளவையுமான மருந்துப் பொருள்கள்.

கலப்பற்ற சாராவி உட்பொருள் விட்டர் ஒன்றுக்கு இரண்டு ரூபாய் ஐம்பது பைசா.

(iii) வடித்தலின் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட சாராவி அடங்கியுள்ள அல்லது சாராவி சேர்க்கப்பட்டிருக்கிற பிற அனைத்தும்.

கலப்பற்ற சாராவி உட்பொருள் விட்டர் ஒன்றுக்கு எண்பது ரூபாய்.

(iv) சாராவி அடங்கியிராதவையும் ஆனால் அபிணி, இந்தியக் கஞ்சா அல்லது பிற மயக்கமருந்துப் பொருள் அல்லது மயக்கமருந்துகள் அடங்கியுள்ளவையுமான மருந்துப் பொருள்கள்.

மதிப்பீட்டின்படி இருபது விழுக்காடு.

3. சாராவி அடங்கியுள்ள ஹோமியோபதி தயாரிப்புகள்

கலப்பற்ற சாராவி உட்பொருள் விட்டர் ஒன்றுக்கு இருபது ரூபாய்.

ஒப்பனைப் பொருள்கள் :

4. சாராவி அல்லது மயக்கமருந்துச்சரக்கு அல்லது மயக்க மருந்துகள் அடங்கியுள்ள ஒப்பனைப் பொருள்கள்.

மதிப்பீட்டின்படி நூறு விழுக்காடு அல்லது கலப்பற்ற சாராவி உட்பொருள் விட்டர் ஒன்றுக்கு இருபது ரூபாய் இவற்றில் எது உயர்ந்ததோ, அது.

விளக்கம் I—“காப்புரிமை அல்லது தனியுரிமை பெற்ற மருந்துகள்” என்பது வாகட நூலில், சுருக்க விதிமுறையில் அல்லது மையஅரசாங்கம் அதிகாரமுறை அரசிதழில் இதற்கென அறிவிக்கை செய்கிற பிற வெளியீடுகளில் உள்ள தனிவரைவு நூலில் குறித்துரைக்கப்படாத பெயரை, அல்லது வணிகம் மற்றும் வாணிபச் சரக்குக் குறிகள் சட்டம், 1958இன்படி பெயராக அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட வணிகக் குறியாக இருக்கிற வணிக அடையாளப் பெயரை அல்லது அடையாளக் கூட்டெழுத்து குறிப்புச் சீட்டு. கையொப்பம் அல்லது புனைசொற்கள் அல்லது வணிகப் போக்கில், பெயர் அல்லது குறியைப் பயன்படுத்துவதற்கு உரிமையாளராக இருக்கிற அல்லது பிறவாறு உரிமை பெற்றிருக்கிற நபரின் தனித்தன்மையின் சுட்டுகை எதனுடனும் அல்லது எதுவுமின்றி, அந்த நபருக்கும் தயாரிப்புக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பைச் சுட்டும் நோக்கத்திற்காக அல்லது சுட்டுகிறவாறு அந்த மருந்து தயாரிப்பு தொடர்பாக பயன்படுத்தப்பட்ட எழுத்து எதனையும் அதன் மேலேயே அல்லது அதன் கொள்கலத்தில் அல்லது இரண்டிலும் கொண்டிருக்கிற மருந்துப் பொருள்கள் எதுவும் என்று பொருள்படும்.

42/1958

விளக்கம் II—பொருள் எதுவும் அந்தப் பொருளின் மதிப்பைச் சார்ந்த விதத்தில் தீர்வை விதிக்கத்தக்கதாயிருக்கிறவிடத்து, அத்தகைய மதிப்பானது மைய ஆயங்கள் மற்றும் உப்புச் சட்டம், 1944இன் பிரிவு 4இன் வகையங்களுக்கு இணங்க தீர்மானிக்கப்பட்ட மதிப்பாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

1/1944

விளக்கம் III—இந்த இணைப்புப்பட்டியலின் நோக்கங்களுக்காக, தயாரிப்பு ஒன்று தொடர்பாக “கலப்பற்ற சாராவி உட்பொருள்” என்பது, தயாரிப்பில், 15° இ கொள்ளளவினால் ₹100 விழுக்காடு ஈதல் சாராவி என்று வெளிப்படையாகக் கூறப்பட்ட ஈதல் சாராவி உட்பொருள் என்று பொருள் படும்.

அரசு மைய அச்சகம், சென்னை-600 079.